

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5101583-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL CLEYDE MUNIZ DA SILVA CARVALHO

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 43ª VF DO RIO DE JANEIRO

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO INSTAURADO PELA 4ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, COM COMPETÊNCIA PARA TODA MATÉRIA CÍVEL RESIDUAL, EM FACE DE DECISÃO DA 43ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, COM COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO JUDICIAL DE QUE O INSS, EM RAZÃO DE SUA INÉRCIA, SEJA CONDENADO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM IMPLANTAR BENEFÍCIO ASSISTENCIAL POR ELE DEFERIDO, EM INSTÂNCIA RECURSAL ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA VARA FEDERAL ESPECIALIZADA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA/ASSISTENCIAL. PRECEDENTE DA TRU. CONFLITO CONHECIDO COM DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (43ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO).

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO CONFLITO, para declarar competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo suscitado (43ª Vara Federal do Rio de Janeiro). Intimem-se. Comuniquem-se aos juízos em conflito para as providências cabíveis. Após, decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2024.

5101583-31.2024.4.02.5101

510015087392 .V6

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5101583-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL CLEYDE MUNIZ DA SILVA CARVALHO

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VF DO RIO DE JANEIRO

SUSCITADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 43ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência instaurado pela **4ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**, com competência para toda matéria cível residual, em face de decisão da **43ª VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**, com competência especializada em matéria previdenciária (processo nº 5080166-22.2024.4.02.5101).

O juízo suscitante fundamentou o incidente, nos seguintes termos (processo 5080166-22.2024.4.02.5101/RJ, evento 14, DESPADEC1):

"Trata-se de ação ajuizada por MARIA SOARES DE FREITAS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando tutela antecipada "inaudita altera parte", para a concessão/implantação IMEDIATA do Benefício Assistencial de Prestação Continuada à Pessoa Idosa; concessão do benefício assistencial de prestação continuada à pessoa idosa desde a data do requerimento administrativo.

Alega a autora que teve deferido recurso administrativo junto à ré no ano de 2022, porém, até a presente data, seu benefício não foi implantado, motivo pela qual a autora ajuizou a apresente demanda.

[...]

Compulsando os autos, verifica-se que a autora pretende ver resguardado seu direito ao benefício assistencial que lhe foi deferido junto à autarquia previdenciária.

[...]

In casu, embora não estejamos discutindo diretamente a concessão de benefício previdenciário, o que se quer com a presente demanda é que a autoridade previdenciária pratique, dentro dos prazos legalmente estabelecidos, atos tendentes ao pedido do segurado.

A matéria, portanto, está inserida na competência dos juízos previdenciários, uma vez que diz respeito, ainda que indiretamente, com a concessão/revisão/manutenção de benefício assistencial/previdenciário, razão pela qual o Juízo previdenciário tem melhores condições de conhecer as questões pertinentes, que perpassam inclusive pelo exame de dispositivos legais da Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei nº 8.213/91)".

O juízo suscitado, por sua vez, havia assim decidido (processo 5080166-22.2024.4.02.5101/RJ, evento 6, DESPADEC1):

"[...]

4. Na presente ação, a parte autora pede a condenação do INSS a proceder à implantação de benefício requerido administrativamente, em obediência à acórdão prolatado pela instância administrativa recursal. Como causa de pedir, aduz que a demora da tramitação infringe seu direito à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República de 1988) e viola os prazos previstos na legislação ordinária sobre o processo administrativo federal.

5. O pedido e a sua respectiva causa de pedir estão relacionados à atividade administrativa do INSS, a qual não pressupõe decisão de mérito sobre "matéria previdenciária", subsumida na competência funcional desta Vara Federal, o que torna este Juízo absolutamente incompetente para processar e julgar a presente ação. Em apoio a esse entendimento, transcrevo ementa do acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região em julgamento do CC 5000735-13.2024.4.02.0000 (Sexta Turma, Rel. Des. Fed. Reis Friede, julgado em 26/02/2024, DJe 04/03/2024)".

VOTO

A parte autora postula a condenação do INSS a conceder o benefício assistencial ao idoso, sob a alegação de que a prestação assistencial requerida já foi deferida, em fase recursal administrativa, porém, até o momento, a autarquia ré ainda não implantou o benefício.

Na sessão de julgamento da Turma Regional de Uniformização de 06/12/2021, foi julgado o Conflito de Competência (TRU) Nº 5000124-65.2021.4.02.0000/RJ. Na ocasião, em que pese eu tenha acompanhado a divergência que restou vencida, aquele Colegiado firmou o entendimento de que **competete ao juízo especializado na matéria previdenciária/assistencial apreciar e julgar pedido judicial para determinar o INSS a proferir decisão administrativa em análise de benefício por ele gerido**. Confira-se:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. PEDIDO JUDICIAL PARA DETERMINAR A OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DE PROFERIR DECISÃO ADMINISTRATIVA. ANÁLISE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E DA EVENTUAL DEMORA NA PROLACÃO DE DECISÃO PELO INSS. PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. APLICAÇÃO DO ART. 41-A, §5º, DA LEI 8.213/1991. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA (processo 5000124-65.2021.4.02.0000/TRF2, evento 29, ACOR1).

Na vertente, nos termos da inicial, já houve decisão administrativa deferitória, porém o INSS permanece omissa na implantação do benefício assistencial. Seja como for, os dois contextos em análise (do caso em concreto e do precedente acima transcrito) partilham da mesma questão jurídica de fundo, qual seja, pedido judicial de que o INSS, em razão de sua inércia, seja condenado na obrigação de fazer consistente em praticar determinado ato administrativo, no bojo de requerimento de benefício por ele próprio gerido.

Dessa forma, em respeito ao sistema de hierarquia dos precedentes judiciais, **VOTO** no sentido de **CONHECER DO CONFLITO**, para declarar competente para o processamento e julgamento do feito o Juízo suscitado (43ª Vara Federal do Rio de Janeiro). Intimem-se. **Comuniquem-se aos juízos em conflito para as providências cabíveis**. Após, decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos.